

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ COPIA

N. 05

Data 19 marzo 2022

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

☐ Pubblica

☐ ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTEPAONE, GASPERINA, MONTAURO, SQUILLACE, STALETTI' E PETRIZZI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (ART. 1, COMMI 534-542 LEGGE DEL 30.12.2021 N. 234).-

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 16,30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	MUCCARI	Pasquale	si	
2	CARABETTA	Stefano	si	
3	CACCIA	Francesco Guerino	si	
4	TALOTTA	Rosetta	si	
5	MERCURIO	Paolo	si	
6	ALOISE	Alessandro	si	
7	ROTUNDO	Francesco		si
8	PRIMERANO	Antonio	si	
9	VECCHIO	Giuseppe	si	
10	MESORACA	Oldani Rocco	si	
11	ZOFREA	Vincenzo	si	
12	MUNGO	Anna Maria	si	
13	FACCIOLO	Giuseppe	si	

Presiede il Consigliere Mercurio Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Premesso che l'art.1, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 prevede:

- **comma 534:** *“Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.”;*
- **comma 535:** *“Possono richiedere i contributi di cui al comma 534: a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila; b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.*
- **comma 536:** *“Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:*
 - a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a: 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; 3) mobilità sostenibile;*
 - b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura; c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa;*

Visto l'art. 3 punto 2 del DPCM 21 gennaio 2021 secondo cui “Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare;

Considerato che:

- i progetti selezionati potranno essere eventualmente inclusi nel Piano per la ripresa e la resilienza nazionale e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;
- l'Amministrazione Comunale di Montepaone, intende aderire a tale opportunità di finanziamento ed a tal proposito intende elaborare una proposta progettuale da inoltrare per l'ammissione a finanziamento;

Preso atto che:

- le proposte, opportunamente redatte secondo le informazioni richieste dalla sopra richiamata normativa dovranno essere prodotte in caso di associazione di più comuni, dall'Ente capofila secondo le modalità indicate dal Ministero;
- con Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - il Direttore Centrale in data 21.02.2021 sono state stabilite le condizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento;
- l'art. 1, comma 1, lettera a) prevede che possono presentare istanza i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di euro 5.000.000;
- il termine per la presentazione da parte degli enti territoriali delle proposte progettuali è stato fissato al 31 Marzo 2022;

Atteso che:

- per poter proporre le richieste di finanziamento si rende necessario procedere all'associazione di più comuni in modo da poter raggiungere il numero di abitanti minimo imposto con la sopra citata legge;



- la forma associata ammessa per la presentazione di tali istanze è stata indicata nella forma delle Convenzioni, disciplinate dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Considerato, altresì, che i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:

- a) manutenzione per il riuso e rifunionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) mobilità sostenibile;

Vista l'approssimarsi della scadenza per la presentazione delle schede progettuali e rilevata la necessità di concludere e perfezionare le attività di trasmissione entro i termini e con le modalità stabilite dalla norma;

Valutata positivamente l'opportunità offerta dalla possibilità di conseguire finanziamenti per la rigenerazione urbana al fine di conseguire la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;

Dato atto che non è previsto nessun cofinanziamento da parte del soggetto proponente e pertanto l'atto in approvazione non prevede risorse a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale e le eventuali somme assegnate alla proposta verranno inserite nella programmazione economica e delle opere pubbliche 2022/2024;

Atteso che:

- tra i Comuni di Montepaone, Montauro, Gasperina, Squillace, Staletti e Petrizzi, contigui fra loro ed aventi caratteristiche omogenee, è stato condiviso un percorso aggregativo per la partecipazione ai finanziamenti di rigenerazione urbana, nell'ottica di una crescita comune socio economico e culturale, previa stipulazione di apposita convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. secondo lo schema condiviso tra gli enti interessati individuando quale soggetto capofila il comune di Montepaone;
- l'Ufficio Tecnico Comunale, coordinato con gli altri Uffici Tecnici degli altri cinque Comuni, preso atto dell'individuazione da parte delle Amministrazioni Comunali delle aree tematiche ove sviluppare la progettazione, provvederà a sviluppare le proposte di intervento da inoltrare per l'ammissione a finanziamento;

Visto lo schema di Protocollo di Intesa, allegato alla presente deliberazione, per formalizzare il rapporto di partenariato con gli altri Comuni;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Attesa la propria competenza a mente dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Visto l'art. Art. 30 del TUEL recante "Convenzioni":

1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 comma 1, D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata e di seguito riportata;

1. **di partecipare** alla richiesta di finanziamento di progetti di rigenerazione urbana in forma associata tra i Comuni di Montepaone, Montauro, Gasperina, Squillace, Staletti e Petrizzi, contigui fra loro ed aventi caratteristiche omogenee e nell'ottica di uno sviluppo comune socio economico e culturale, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del

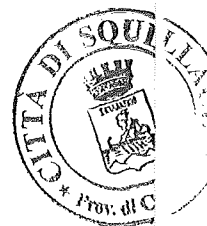
decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, secondo le modalità stabilite nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1, commi 534-542;

2. **di approvare** lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. da stipularsi tra i comuni di Montepaone, Montauro, Gasperina, Squillace, Stalettì e Petrizzi, individuando quale soggetto Capofila il Comune di Montepaone secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** e, quindi, approvare che il Comune di Montepaone assumerà il ruolo di soggetto Capofila con mandato a presentare la relativa istanza di finanziamento e concernenti gli interventi che verranno definiti dai vari Comuni associati nonché per la gestione della fase attuativa;
4. **di autorizzare** il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere il Protocollo d'Intesa definitivo;
5. **di dare atto** che in caso di finanziamento dei suddetti interventi questo Comune provvederà all'aggiornamento degli strumenti di programmazione;
6. **di nominare** quale RUP degli interventi di questo Comune l'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico.

Successivamente, con separata unanime votazione,

D E L I B E R A

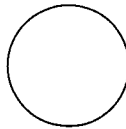
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.



Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Paolo Mercurio



► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

.....

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

.....

È copia conforme all'originale

Squillace, li

Il Segretario Comunale
dr.ssa Giuseppina Ferrucci

